



PUTUSAN
Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARMINTO BIN SUMARI**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pilang No. 20 Desa Pilang RT 7 RW 3
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel)

Terdakwa Darminto Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025

Majelis Hakim menunjuk Diah Kusumah Ningrum, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada LBH Legundi (Posbakum PN Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Kab. Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2025, Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda untuk mendampingi Terdakwa;

 Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darminto Bin Sumari (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Darminto Bin Sumari (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor $\pm$ 0,11 gram ditimbang beserta plastiknya (sisanya barang bukti dikembalikan berat netto $\pm$ 0,030 gram)
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam kombinasi kuning No. SIM 085604207300;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Darminto Bin Sumari (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.00 WIB terdakwa ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket, kemudian terdakwa memesan kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), lalu diberi nomer rekening dan oleh terdakwa nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang dengan jumlah total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa lalu terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor $\pm$ 0,11 gram ditimbang beserta plastiknya dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, lalu

 Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



terdakwa menghubungi Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana saat sedang menunggu Pendik (belum tertangkap), kemudian terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam kombinasi kuning No. SIM 085604207300.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03462/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 10488/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Darminto Bin Sumari (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

 Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana melakukan patroli di wilayah Kecamatan Wonoayu Sidoarjo dan memperoleh informasi bahwa di sepanjang jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu sering terjadi peredaran gelap Narkotika, lalu saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, serta 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kombinasi kuning dengan nomor sim 085604207300.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya diperoleh dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) sehingga saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana bersama tim Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan menangkap saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.00 WIB terdakwa ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket, kemudian terdakwa memesan kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), lalu diberi nomer rekening dan oleh terdakwa nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang dengan jumlah total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa lalu terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar

 Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



pukul 02.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03462/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 10488/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama saksi I Made Agung Widhiartana dan tim Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 saksi bersama saksi I Made Agung Widhiartana melakukan patroli di wilayah Kecamatan Wonoayu Sidoarjo dan memperoleh informasi bahwa di sepanjang jalan Jalan raya Desa Pilang Kecamatan Wonoayu sering

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda



terjadi peredaran gelap Narkotika, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi bersama tim menangkap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm$ 0,11 gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning dengan nomor sim 085604207300 di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm$ 0,11 gram ditimbang beserta plastiknya diperoleh dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 23.00 WIB terdakwa ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang minta dipesankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket, kemudian terdakwa memesan kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), lalu diberi nomer rekening dan oleh terdakwa nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di tempat saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) yaitu di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo kemudian sabu terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, lalu terdakwa menghubungi pemesan yaitu Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB saksi menangkap terdakwa saat terdakwa sedang menunggu Pendik (belum tertangkap) di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama tim Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan menangkap saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab.

 Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong (alat hisap narkoba jenis sabu bekas botol teh pucuk), 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I Made Agung Widhiartana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Edi Purnomo dan tim Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 saksi bersama saksi I Made Agung Widhiartana melakukan patroli di wilayah Kecamatan Wonoayu Sidoarjo dan memperoleh informasi bahwa di sepanjang jalan Jalan raya Desa Pilang Kecamatan Wonoayu sering terjadi peredaran gelap Narkoba, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi bersama tim menangkap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkoba berat kotor $\pm$ 0,11 gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning dengan nomor sim 085604207300 di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) poket plastik klip narkoba berat kotor $\pm$ 0,11 gram ditimbang beserta plastiknya diperoleh dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 23.00 WIB terdakwa ditelpon Pendik (belum tertangkap)

 Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



yang minta dipesankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket, kemudian terdakwa memesan kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), lalu diberi nomer rekening dan oleh terdakwa nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut di tempat saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) yaitu di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo kemudian sabu terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, lalu terdakwa menghubungi pemesan yaitu Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB saksi menangkap terdakwa saat terdakwa sedang menunggu Pendik (belum tertangkap) di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama tim Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan menangkap saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong (alat hisap narkoba jenis sabu bekas botol teh pucuk), 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;

 Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong terbuat dari bekas botol teh pucuk, 1 (satu) buah hp merek OPPO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.30 WIB terdakwa menelepon saksi untuk memesan sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya dulu, lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari terdakwa tersebut saksi tambah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kemudian saksi membeli sabu dari BOY (belum tertangkap) paket sabu setengah gram seharga Rp. 450.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi dikirim BOY (belum tertangkap) share loc dan mengambil sabu tersebut di tempat ranjauan yang berada di bawah gapura di Desa Ketimang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kemudian saksi membawa sabu ke warung kopi Jos tempat saksi kerja di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo lalu sabu tersebut saksi bagi menjadi 6 poket;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi Jos tempat saksi kerja di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo saksi menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa, sehingga yang masih saksi simpan adalah 5 (lima) poket ditambah dengan 1 (satu) poket sisa dari pembelian sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 2 tahun lalu, dan terdakwa membeli sabu kepada saksi sudah 5 kali sejak Februari 2025;
- Bahwa di handphone saksi ada bukti pembelian sabu berupa bukti transfer aplikasi Dana sejumlah Rp.200.000,- dan Rp. 100.000,-, selain itu ada juga bukti transfer aplikasi Dana pembelian sabu dari saksi kepada BOY (belum tertangkap);
- Bahwa saksi sudah 13 (tiga belas) kali membeli sabu dari BOY (belum tertangkap);
- Bahwa perbuatan saksi maupun terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.00 WIB terdakwa ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang mengajak urunan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket.
- Bahwa kemudian terdakwa memesan sabu kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), lalu diberi nomer rekening dan oleh terdakwa nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, kemudian terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm), kemudian sabu terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, lalu terdakwa menghubungi pemesan yaitu Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat terdakwa sedang menunggu Pendik (belum tertangkap) di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saat terdakwa digeledah, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip narkoba, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning.
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku membeli sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) sehingga petugas Kepolisian juga menangkap saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah).

4 Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 2



- Bahwa di handphone terdakwa ada bukti Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang pembelian sabu yaitu Rp. 100.000,- dan Rp. 200.000,- kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), terdakwa membeli sabu dengan harga antara Rp.100.000,- hingga Rp. 150.000,-.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

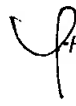
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03462/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 10488/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam kombinasi kuning No. SIM 085604207300.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

 Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.00 WIB terdakwa ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang mengajak urunan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 poket.
- Bahwa kemudian terdakwa memesan sabu kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), lalu diberi nomer rekening dan oleh terdakwa nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, kemudian terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm), kemudian sabu terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, lalu terdakwa menghubungi pemesan yaitu Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat terdakwa sedang menunggu Pendik (belum tertangkap) di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saat terdakwa digeledah, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkoba, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning.
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku membeli sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) sehingga petugas Kepolisian juga menangkap saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah).
- Bahwa di handphone terdakwa ada bukti Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang pembelian sabu yaitu Rp. 100.000,- dan Rp. 200.000,- kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), terdakwa membeli sabu dengan harga antara Rp.100.000,- hingga Rp. 150.000,-;

 Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 12



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03462/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 10488/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana difafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di

 Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



persidangan ini adalah Terdakwa Darminto Bin Sumari sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Darminto Bin Sumari dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa Darminto Bin Sumari adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*);

Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dari "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan

4 Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 4



Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian *Narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Kodein dan turunannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Saat terdakwa digeledah, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkotika, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.00 WIB terdakwa ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang mengajak urunan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket. Kemudian terdakwa memesan sabu kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), lalu diberi nomer rekening dan oleh terdakwa nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian

 Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, kemudian terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm), kemudian sabu terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, lalu terdakwa menghubungi pemesan yaitu Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat terdakwa sedang menunggu Pendik (belum tertangkap) di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah) sehingga petugas Kepolisian juga menangkap saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), juga di handphone terdakwa ada bukti Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang pembelian sabu yaitu Rp. 100.000,- dan Rp. 200.000,- kepada saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari saksi Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) (berkas perkara terpisah), terdakwa membeli sabu dengan harga antara Rp.100.000,- hingga Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03462/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 10488/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ gram;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Y Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda *Y*



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

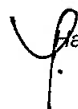
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

 Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya (sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ gram) dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam kombinasi kuning No. SIM 085604207300 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darminto Bin Sumari**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya (sisanya barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,030$ gram)
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam kombinasi kuning No. SIM 085604207300;
- Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh

 Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2025/PN Sda 12



Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.